

1500098-57.2020.8.26.0341

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Zander Barbosa Dalcin

Comarca: Maracaí

Foro: Foro de Maracaí

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 06/07/2022

... ouvido em Rolândia, perguntaram para ele sobre o roubo de Cruzália, mencionaram que ele tinha sido reconhecido e ele acabou confessando o roubo. Perguntou sobre os roubos e Pedrinhas Paulista e Florínea e disse que como não tinha sido reconhecido, não ia assumir. Salvo engano, dois aparelhos de telefone celular roubados foram, posteriormente, utilizados com chips de uns dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Maracaí

Foro de Maracaí

Vara Única

Av. São Paulo, 440, Maracai-SP - cep 19840-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500098-57.2020.8.26.0341 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500098-57.2020.8.26.0341

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2076139/2020 - DEL.POL.CRUZÁ?

LIA, 6778326 - DEL.POL.CRUZÁ?LIA, 9/20/105

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDREAN PEREIRA e outros

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. Zander Barbosa Dalcin

Vistos.

Andrean Pereira, Thiago Santos Silva e Romildo Bonifácio Lima foram denunciados como incursos nas sanções do artigo 157, §2º, incisos II, IV e V e §2º-A, inciso I, do Código Penal, porque, nas circunstâncias mencionadas na denúncia, os denunciados, agindo em concurso, com unidade de desígnios, subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, e após restringir a liberdade das vítimas, 04 aparelhos celulares marca Samsung, R\$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais) em dinheiro, 01 aliança de ouro, 1 tablet marca Samsung e o veículo FORD F4000, ano 1982, cor cinza, placas BJM7329, transportado, posteriormente, para outro estado da federação, pertencentes às vítimas Ivanilde de Almeida Cunha Ibanez, Vanderlei Geraldo Rus Ibanez, Luiz Carlos Grilo de Oliveira, Moisés Medeiros e Ingrid Elsner Henschel, conforme descrito no Boletim de Ocorrência de fls. 03/06, sendo que os objetos subtraídos foram avaliados em R\$ 31.460,00 (trinta e um mil, quatrocentos e sessenta reais), conforme auto de

avaliação de fls. 239.

A denúncia foi recebida em 26/01/2021 (fls. 268/270).

Os réus foram citados (fls. 421, 444 e 472) e apresentaram respostas escritas à acusação (fls. 333/334, 473 e 481/484).

Durante a instrução, foram ouvidas as vítimas, duas testemunhas de acusação e interrogado os acusados (fls.560/563).

Encerrada a instrução o Ministério Público requereu a condenação, nos exatos termos da denúncia (fls. 585/590).

Romildo Bonifácio Lima defendeu, preliminarmente, a nulidade do feito pela inobservância do artigo 226 do CPP e a nulidade por negativa de entrevista pessoal e reservada antes do interrogatório. No mérito, defendeu a ausência de provas para a condenação, pugnou pela absolvição nos termos do artigo 386, VII, do CPP, fixação da pena no mínimo legal (fls. 607/638).

Andrean Pereira asseverou a ausência de provas para a condenação (fls. 645/648).

Thiago Santos Silva defendeu a ausência de provas para a condenação (fls. 649/651).

Relatei. Decido.

PRELIMINARES

Inobservância do artigo 226 do CPP

Em que pese os argumentos da defesa, as formalidades previstas no artigo 226, do CPP para o ato de reconhecimento não configuram imposições e, sim, recomendações a serem seguidas quando a realidade fática assim o permitir e, por isso, não acarretam nulidade.

Conquanto não se desconheça a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário, trata-se de decisão não vinculante.

Outrossim, os documentos encartados aos autos (fls. 59/65) revelam a higidez do procedimento desenvolvido pela autoridade policial que, inclusive, restou corroborado em Juízo quando da oitiva das testemunhas Mauro Shiguetoshi Chiyoda, Delegado de Polícia e Paolo Giuseppe Pomilio, Investigador de Polícia.

Não bastasse, nos termos do artigo 563, do Código de Processo Penal, só há de ser declarada a nulidade quando demonstrado o prejuízo, que não foi apontado pela Defesa. Nesse sentido:

"Apelação da Defesa - Preliminar de nulidade - Não observância aos critérios do artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal - Mera recomendação - Inexistência de prejuízo ante a ratificação do reconhecimento em audiência - Precedentes - Preliminar rejeitada - Roubo - Provas suficientes à condenação - Réu preso em flagrante em poder do bem subtraído e reconhecido pela vítima em ambas as fases da investigação - Negativa do acusado isolada do contexto probatório - Pena-base fixada em seu patamar mínimo - Circunstância agravante da reincidência bem reconhecida - Regime inicial fechado adequado à vida pregressa do agente - Necessidade de maior rigor no início do cumprimento da pena dos delitos praticados com grave ameaça contra a pessoa - Rejeitada a preliminar, recurso de apelação desprovido".

(TJSP; Apelação Criminal 1502650-19.2021.8.26.0548; Relator (a): Cesar Augusto Andrade de Castro ; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Paulínia

- 2ª Vara; Data do Julgamento: 24/06/2022; Data de Registro: 24/06/2022)
Nulidade - negativa de entrevista pessoal

Em que pese os argumentos da defesa, tal como consignado em audiência, foi assegurado o direito de entrevista pessoal do acusado Romildo com o seu advogado, antes da audiência, em efetivo cumprimento ao Princípio da Ampla Defesa. Porém, o defensor não realizou a entrevista naquele momento, pugnando-a, durante a solenidade, em requerimento impertinente à continuidade do ato, contrariando a boa-fé processual.

Efetivamente possibilitado a entrevista prévia do defensor com o corréu Romildo, antes da audiência, não há que se falar em nulidade.

Ademais, não cabe à Defesa escolher qual o melhor momento para entrevistar-se, reservadamente, com o acusado. Destarte, não observado o momento processual adequado para predito ato, prejudicada sua posterior pretensão.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A materialidade restou demonstrada pelos documentos de fls. 03/06, pelo auto de entrega (fls. 165), pelo auto de avaliação acostado a fls. 239, bem como pela prova oral, coligida sob o crivo do contraditório. A autoria parcialmente demonstrada.

Andrean Pereira, réu, perante a autoridade policial, confessou ter praticado os fatos mas sequer assinou o seu interrogatório (fl. 216). Durante a instrução, permaneceu em silêncio.

Romildo Bonifácio Lima, réu, durante inquérito policial e durante a instrução, permaneceu em silêncio (fl. 229). Às perguntas da defesa, declarou que gostaria de ter falado com o advogado antes da audiência e que entendia que a impossibilidade de entrevista reservada acarretaria prejuízo à defesa. Asseverou que a acusação é falsa.

Thiago Santos Silva, réu, perante a autoridade policial (fls. 227/228) negou os fatos. Em juízo, afirmou que não tem ciência da acusação, nunca foi para São Paulo. Nunca respondeu por outros crimes do estado de São Paulo. Já foi processado no estado do Paraná.

Ivanilde de Almeida Cunha Ibanez, vítima, em juízo, apresentou versão semelhante à versão prestada perante a autoridade policial (fl. 14), relatou que trabalhava no local dos fatos. Estava no local, na parte da tarde, quando um dos indivíduos adentrou o imóvel, segurou a depoente pelo braço e anunciou o assalto. Começaram a mexer em tudo, perguntavam se tinha dinheiro, trancaram a porta do estabelecimento e saíram com o caminhão da loja. Eram dois bandidos, um estava com revólver e mexeram em tudo. Um deles tentou pegar a aliança do dedo da depoente, que retirou e entregou o anel. Depois pegaram as vítimas, levaram para uma sala nos fundos e trancaram as vítimas no local. Trancaram o cadeado e foram embora. Também subtraíram um celular e R\$ 20,00 que tinha na carteira. O caminhão foi ligado enquanto dois dos indivíduos estavam dentro da loja. Os fatos perduraram por uns 20 minutos ou 30 minutos. Não se recorda de ter reconhecido alguém. O acusado de cima (fl. 59 - Thiago) parece com o indivíduo que estava presente, não reconhece o segundo indivíduo. O acusado reconhecido estava com arma de fogo.

Vanderlei Geraldo Rus Ibanez, vítima, durante a instrução, apresentou versão semelhante à versão prestada perante a autoridade policial (fl. 15), declarou que trabalhava no local dos fatos. No momento em que chegaram, estava no banheiro, e quando saiu, também foi abordado por eles. Mandaram sentar e abaixar a cabeça e

assim ficou, até a hora em que saíram. Teve a quantia de R\$ 200,00 subtraída. Não deu tempo de olhar para cara deles, fizeram abaixar a cabeça, depois da subtração levaram as vítimas até o barracão e prenderam no local. No tocante ao auto de reconhecimento fotográfico de fl. 63, disse que não tem condição de reconhecer o acusado, em razão do curto intervalo de tempo em que teve a oportunidade de observá-lo.

Luiz Carlos Grilo de Oliveira, vítima, em juízo, apresentou versão semelhante à versão prestada perante a autoridade policial (fl. 16), afirmou que estava no local, após o almoço, quando um dos acusados entrou pela porta lateral, onde estava o depoente e a secretária, anunciou o assalto, apontou a arma de fogo na cabeça do depoente. Mandou se sentar, colocar carteiras e celulares no balcão, mexeu nas coisas, subtraiu os objetos, mandou que ficassem calados. De repente, um indivíduo adentrou o imóvel, fechou a porta. Saíram com caminhonete. O indivíduo que estava no banheiro saiu do local e ficou preso com as demais vítimas. Os indivíduos mandavam todos que entravam no depósito se sentarem e apoderavam de diversos bens. Subtraíram um telefone celular que pertencia ao depoente. Trabalhava no local, era motorista. Levaram dinheiro, a caminhonete, a aliança da secretária. O roubo durou cerca de 40 ou 45 minutos. Eles estavam com dois rádios, comunicando um com outro. Uma terceira pessoa falou com eles, informou que já tinha passado na base do Paraná. Durante o roubo, um deles estavam com uma arma em punho. Não tem dúvida do reconhecimento do primeiro rapaz de fl. 59. As fotografias foram mostradas na delegacia. Foram apresentadas bastante fotos, as pessoas não pareciam com a pessoa identificada pelo depoente.

Moises Medeiros, vítima, em juízo, apresentou depoimento em consonância com o depoimento prestado perante a autoridade policial (fl. 17), disse que foi uma das vítimas do roubo. O seu telefone celular foi subtraído e tempos depois, foi recuperado. Chegou no momento do roubo, passou no local para tomar café, o estabelecimento estava com as portas fechadas, entrou no local e foram abordados. Ficaram no local por uns 40 minutos. No tocante ao auto de reconhecimento fotográfico de fl. 66, mencionou não ter condição de reconhecer os acusados.

Ademir Medeiros, vítima, durante a instrução, apresentou depoimento em consonância com o depoimento prestado perante a autoridade policial (fl. 19), afirmou que foi uma das vítimas do roubo. Chegaram no local e assim que se aproximaram do portão, foram apanhados como refém. Pegaram a carteira, o celular. Não levaram o celular, deixaram em cima da mesa. A carteira foi subtraída, jogaram em cima da mesa. Não teve prejuízo nenhum. Acredita que foram três os autores do roubo. Um caminhão lá fora e outro lá dentro. Apresentado a vítima o auto de reconhecimento fotográfico de fls. 64/65, disse que não tem condição de reconhecer os acusados. Um deles era meio baixo, o indivíduo armado era magro, moreno, mas não dava para ver a feição.

Mauro Shiguetoshi Chiyoda, testemunha de acusação, delegado de polícia, durante a instrução apresentou relato condizente com o apurado durante inquérito policial por ele presidido, relatou que à época dos fatos, estava respondendo pela Delegacia de Polícia de Cruzália, e constatarem que, além de Cruzália, outros crimes patrimoniais estavam ocorrendo na região, Florínea e Pedrinhas Paulista. Por tal razão, solicitaram apoio do serviço de inteligência da Polícia Civil e militar do Estado de São Paulo e também do Paraná. Foi levantado alguns suspeitos, acreditavam tratar-se de integrantes da mesma quadrilha. Conseguiram algumas fotos de suspeitos que foram apresentadas às vítimas, as quais reconheceram os acusados Andrean e Thiago, de plano. Em continuidade às investigações, apuraram a existência de um veículo VW Gol, que rodava nas imediações do local do roubo. O mesmo veículo foi detectado no pedágio da divisa com o estado do Paraná. Com a placa, constatarem tratar-se de Romildo. Apresentaram foto de Romildo às vítimas, que não identificaram com precisão mas disseram que as características seriam as mesmas. Aprofundada as investigações, verificaram que em um dos celulares subtraídos, foi utilizado um chip em nome de Romildo. Posteriormente, foi reconhecido como um dos

autores de roubo em Florínea. Constatou-se a ligação de Romildo com o acusado Thiago e a quadrilha em questão. Foi preso com Thiago carregando uma caminhonete Hilux, e, então perceberam que Romildo estava ligado à quadrilha. O reconhecimento fotográfico foi realizado na Delegacia de Polícia, as vítimas foram bastante precisas quanto à Andrean e Thiago. Foram apresentadas fotos de vários suspeitos às vítimas (foi uma das providências adotadas). Foram as próprias vítimas que apontaram os acusados. Participou das inquirições. Estava presente no reconhecimento. O escrivão era o encarregado de mostrar as fotos. Duas testemunhas acompanharam a lavratura do auto de reconhecimento, estavam presentes na delegacia. O reconhecimento foi preciso e convincente. O escrivão é encarregado da oitiva e o depoente faz alguns questionamentos que entende pertinente. Presidiu o ato de reconhecimento e o ato de oitiva. O depoente faz questionamentos e se o escrivão faz algum questionamento, o depoente endossa o questionamento.

Paolo Giuseppe Pomilio, Investigador de Polícia, testemunha de acusação, em juízo apresentou relato condizente com o por ele apurado durante inquérito policial, relatou que, participou das investigações sobre os fatos. Chegaram à conclusão de que os responsáveis pelo roubo seriam integrantes de uma quadrilha oriunda do Estado do Paraná, que realizou vários roubos na região, em Pedrinhas Paulista, Florínea. Tiveram a colaboração de colegas da região e do Paraná, tanto a policial civil como a polícia do Paraná, colaboraram bastante nas investigações. Já suspeitavam dos acusados, mostraram várias fotos para as vítimas, Andrean e Thiago foram reconhecidos sem "sombra de dúvidas". Paulo foi identificado pelas características físicas. Sabiam que Romildo era proprietário do veículo VW Gol prata, usado em vários roubos na região e esse veículo passou por diversas vezes na frente da loja. Na ocasião, Romildo foi reconhecido por uma foto, quando passou no pedágio de Sertaneja. O reconhecimento fotográfico foi realizado na delegacia de Cruzália, Eduardo, escrivão na época, chamou as vítimas, mostrou as fotos, as vítimas reconheceram Andrean e Thiago com certeza, pois tiveram contato direto com a vítima. Paulo foi reconhecido pela semelhança física. Inclusive, as vítimas apontam Thiago como quem portava arma de fogo. Quando Andrean foi ouvido em Rolândia, perguntaram para ele sobre o roubo de Cruzália, mencionaram que ele tinha sido reconhecido e ele acabou confessando o roubo. Perguntou sobre os roubos e Pedrinhas Paulista e Florínea e disse que como não tinha sido reconhecido, não ia assumir. Salvo engano, dois aparelhos de telefone celular roubados foram, posteriormente, utilizados com chips de uns dos integrantes da quadrilha. Confirmou que constatarem o envolvimento de Romildo, pela propriedade do veículo utilizado no roubo. Quando ele passou pelo pedágio, logo em seguida, ele passou com o carro dele. No assalto de Cruzália, Romildo ficou dando volta com o carro, acreditam que utilizaram o carro para a prática do roubo em Pedrinhas Paulista. Como já tinham conhecimento do envolvimento dos acusados em outros roubos, mostraram diversas fotografias de suspeitos para as vítimas, que reconheceram, sem sombra de dúvidas, Andrean e Thiago. Não sabe, exatamente, qual a primeira diligência realizada, mas, ante a prática de fatos anteriores, tinham praticamente a certeza do envolvimento dos acusados. Lembra-se que, em uma das ocasiões, o escrivão já adiantou o contato das vítimas com as fotografias. Não se recorda se foram mostradas antes do depoimento ou no interior da loja. O reconhecimento foi realizado pelo escrivão e pelo delegado de polícia. Escrivão anotou os resultados, juntamente com o delegado de polícia. O delegado acompanhou a oitiva realizada pelo escrivão, ele estava na sala do escrivão. O procedimento é feito com várias fotografias e é a vítima quem aponta quem é o reconhecido. Só teve contato direto com Andrean. Foram colocados chips nos celulares das vítimas.

Referente ao acusado Andrean Pereira resta evidente que, na fase judicial, nenhum elemento probatório corroborou os elementos informativos colhidos na investigação no sentido de que o acusado praticou a conduta narrada na denúncia.

Note-se, excluindo-se as considerações de Paolo, alusiva a eventual confissão perpetrada na cidade de Rolândia/PR, nenhum outro elemento probatório aportou aos

autos, na fase judicial, que corroborasse a presença do réu, em apreço, na cidade de Cruzália, quando da prática delitiva.

Não se olvide, ainda, que Andrean, em Juízo, exerceu seu direito ao silêncio, não confirmando (ou infirmando), assim, as considerações de Paolo. Seu silêncio, todavia, não pode ser considerado prejuízo à sua defesa.

O art. 155 do Código de Processo Penal é expresso ao estabelecer:

"O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas".

Referido dispositivo legal não impede que a condenação ocorra pautada nos elementos colhidos durante o inquérito policial; entretanto, para tanto, deve haver confirmação destes em Juízo ou, ocorrer harmonia destes com as demais provas obtidas sob crivo do contraditório. O que não pode ocorrer é a condenação subsidiada unicamente com base nas informações extrajudiciais.

Na hipótese, verifica-se que os únicos elementos que dão conta da prática do crime, pelo acusado, são as considerações de Paolo e os reconhecimentos realizados durante inquérito policial, não confirmados, em relação à sua pessoa, em Juízo, não havendo, como asseverado acima, durante a instrução processual, qualquer realização de prova apontando no mesmo sentido.

Desta feita, a absolvição de Andrean é medida que se impõe, tendo em vista a fragilidade das provas coligidas aos autos, sendo certo que, em matéria processual penal, o princípio in dubio pro reo deve ser prestigiado. Referido princípio busca garantir que, sem provas suficientes dos elementos, tanto subjetivos quanto objetivos, do fato típico e ilícito, não seja possível a aplicação de pena. A insuficiência da prova equivale à subsistência de uma dúvida positiva e invencível sobre a existência ou inexistência de determinado fato ou de sua autoria. Dá-se, então, como não provado o fato desfavorável ao arguido e, vedado o non liquet em nosso ordenamento, é indicado ao juiz que valere a favor do acusado a prova dúbia (MONTEIRO, Cristina Líbano. Perigosidade de inimputáveis e in dubio pro reo. Coimbra: Coimbra editora, 1997, p. 11).

Referente ao corréu Romildo as imagens obtidas pelo sistema de monitoramento do estabelecimento comercial, objeto da ação criminosa, indicaram a presença do veículo VW/GOL, cor prata, pouco antes do roubo, rondando pelas imediações do local. No seguimento, apurou-se a presença do réu Romildo na condução do seu automóvel VW/GOL, cor prata, placas AVG-5370, escoltando o caminhão recém roubado pelo grupo criminoso, a saber, o já mencionado caminhão FORD F4000, cor cinza, placas BJM- 7329, de propriedade da vítima Ingried (fls. 7/8), na praça de pedágio de Sertaneja/PR - fls. 34/39.

Oportuno consignar que a situação versada nos documentos, acima referidos (fls. 7/8 e 34/39) restou corroborada, em Juízo, pelo relato de Paolo Giuseppe Pomilio, Investigador de Polícia, que pontuou que Romildo era proprietário do veículo VW Gol prata, usado em vários roubos na região e esse veículo passou por diversas vezes na frente da loja. Disse que constatarem o envolvimento de Romildo, pela propriedade do veículo utilizado no roubo. Quando ele passou pelo pedágio, logo em seguida, ele passou com o carro dele. No assalto de Cruzália, Romildo ficou dando volta com o carro.

Destarte, havendo harmonia entre a prova, administrativamente produzida, com o relato prestado em solo judicial, sob o crivo do contraditório, corroborando as informações versadas e o modus operandi utilizado, a condenação de Romildo é o

caminho a ser trilhado.

No tocante ao corréu Thiago Santos Silva, a matéria não comporta maiores digressões mormente o reconhecimento do réu pelas vítimas Ivanilde e Luiz Carlos, de forma clara e inequívoca, tanto na fase policial, como em Juízo.

Ademais, não há, nos autos, elemento probatório que indique animosidade existente entre vítimas e réu a prejudicar as considerações e reconhecimento expendidos pela primeira e, muito menos, a subtrair a credibilidade de suas considerações.

Cumprе ressaltar que a palavra da vítima, no que tange aos crimes contra o patrimônio, praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, deve ser analisada com especial relevância pelo Magistrado, que deve estar atento à existência de motivos para falsa imputação, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO - ROUBO QUALIFICADO TENTADO - Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas - Absolvição - Impossibilidade - Desclassificação para a figura simples, diante da não apreensão da arma branca - Descabimento - As firmes e seguras palavras da vítima, não maculadas pela pueril e escoteira negativa de autoria, deixam clara a ocorrência do crime qualificado - Tentativa - Redução máxima - Insuficiência - Tendo a conduta se aproximado da consumação, correta a redução em seu grau mínimo - Regime intermediário - Insuficiência diante da grave ameaça e violência empregados na conduta, bem como do passado criminoso do réu, multireincidente, que deixa clara a insuficiência de uma resposta mais branda - Recurso defensivo desprovido". (TJSP; Apelação Criminal 1500345-64.2021.8.26.0612; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Pitangueiras - 1ª Vara; Data do Julgamento: 22/06/2022; Data de Registro: 22/06/2022)

"APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. Artigo 155, caput, do Código Penal. Sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas pelo conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese defensiva. Declarações da vítima. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é de suma valia. Testemunho de servidor da Polícia Militar. Inquestionável eficácia probatória especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Tentativa descaracterizada. Teoria da apreensão. Súmula n. 582, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Condenação mantida. Dosimetria escoreita. Pena fixada no piso legal e substituída por prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas. Manutenção do regime aberto. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO". (TJSP; Apelação Criminal 3001388-20.2013.8.26.0457; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Pirassununga - 1ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 08/07/2021; Data de Registro: 08/07/2021)

Demonstrado, o liame entre os acusados, resta, incontroversa, a presença da causa de aumento expressa no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal (concurso de agentes).

Também presente a causa de aumento referente à restrição da liberdade da vítima (artigo 157, §2º, V, do CP) pois os réus mantiveram as vítimas em seu poder por considerável período de tempo, superando o tempo necessário para a consumação da prática subtrativa.

Confirmou-se pelos documentos de fls. 34/39 que o veículo subtraído FORD F4000 foi transportado para o Estado do Paraná, a ensejar a causa de aumento respectiva (artigo 157, § 2º, IV, do Código Penal).

A causa de aumento prevista no artigo e §2º-A, inciso I, do artigo 157 (emprego de

arma de fogo) também restou caracterizada pelo relato das vítimas.

Por fim, possível ao Magistrado, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.

É a *emendatio libelli*, prevista no artigo 383, do Código de Processo Penal.

Assim, havendo tipificação equivocada por parte do acusador, o Juiz (de ofício) adequa (corrige) o enquadramento legal, sendo indiferente, ainda, se o novo enquadramento irá gerar prejuízo ou benefício para o réu.

Para predito desiderato não há necessidade de aditamento da peça inicial, até porque, como se sabe, o réu se defende dos fatos, não da tipificação jurídica que lhe é imputada.

Dessa forma, considerando que os corréus Thiago Santos Silva e Romildo Bonifácio Lima subtraíram o patrimônio de 05 pessoas, devem responder por cinco roubos majorados, que, segundo a jurisprudência majoritária, por razões de política criminal, consiste em concurso formal próprio, nos termos do artigo 70, do Código Penal:

“Praticado o crime de roubo mediante uma só ação contra vítimas distintas, no mesmo contexto fático, resta configurado o concurso formal próprio, e não a hipótese de crime único, visto que violados patrimônios distintos”. (STJ. 5ª Turma. HC 455.975/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 02/08/2018)

Passo à dosimetria da pena.

Referente ao acusado Thiago Santos Silva

Na primeira fase, a culpabilidade, entendida como grau de censura contida na ordem jurídica para reprovação da conduta do réu, deve ser considerada normal. O acusado não possui antecedentes criminais. Não há elementos, nos autos, que permitam aferir sua conduta social de forma negativa, bem como sua personalidade. Os motivos são próprios à espécie. As consequências foram normais. O comportamento da vítima nada influenciou para a prática da conduta pelo denunciado. Nesse sentido, fixo a pena-base em 04 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias dias-multa, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, para as cinco condutas.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes atenuantes e agravantes

Na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de diminuição, verifico a presença de quatro causas de aumento referentes à subtração de veículo automotor para ser transportado para outro estado, concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, nos termos do artigo 157, §2º, incisos II, IV e V, e §2º-A do Código Penal. Observando o enunciado da Súmula 443 do STJ, considerando a gravidade concreta do crime, bem como o disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, cabível o aumento da pena tão somente pelo emprego da arma de fogo, que deve prevalecer pois é a causa que mais aumenta a reprimenda. Portanto, aumento a pena em 2/3, perfazendo o total de 06 anos e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 16 dias dias-multa, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos para as cinco condutas.

Aplicando-se o concurso formal (artigo 70 do Código Penal) e considerando a prática de 05 roubos, aumento a reprimenda na fração de 1/3, perfazendo, definitivamente, o total de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão. A pena de multa será fixada em 80 dias dias-multa, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, nos termos do artigo 72 do Código Penal.

Referente ao acusado Romildo Bonifácio Lima

Na primeira fase, a culpabilidade, entendida como grau de censura contida na ordem jurídica para reprovação da conduta do réu, deve ser considerada normal. O acusado não possui antecedentes criminais. Não há elementos, nos autos, que permitam aferir sua conduta social de forma negativa, bem como sua personalidade. Os motivos são próprios à espécie. As consequências foram normais. O comportamento da vítima nada influenciou para a prática da conduta pelo denunciado. Nesse sentido, fixo a pena-base em 04 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias dias-multa, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos para as cinco condutas.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes atenuantes e agravantes.

Na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de diminuição, verifico a presença de quatro causas de aumento referentes à subtração de veículo automotor para ser transportado para outro estado, concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, nos termos do artigo 157, §2º, incisos II, IV e V, e §2º-A do Código Penal. Observando o enunciado da Súmula 443 do STJ, considerando a gravidade concreta do crime, bem como o disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, cabível o aumento da pena tão somente pelo emprego da arma de fogo, que deve prevalecer pois é causa que mais aumenta a reprimenda. Portanto, aumento a pena em 2/3, perfazendo o total de 06 anos e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 16 dias dias-multa, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos para as cinco condutas.

Aplicando-se o concurso formal (artigo 70 do Código Penal) e considerando a prática de 05 roubos, aumento a reprimenda na fração de 1/3, perfazendo, definitivamente, o total de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão. A pena de multa será fixada em 80 dias dias-multa, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, nos termos do artigo 72 do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido acusatório para :

(i) ABSOLVER Andrean Pereira, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

(ii) na forma do artigo 383 do Código de Processo Penal, CONDENAR Thiago Santos Silva como incurso, por cinco vezes, nas sanções do artigo 157, §2º, incisos II, IV e V e §2º-A, inciso I, do Código Penal, na forma do artigo 70 do Código Penal, à pena de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 80 dias dias-multa, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

(iii) na forma do artigo 383 do Código de Processo Penal CONDENAR Romildo Bonifácio Lima como incurso, por cinco vezes, nas sanções do artigo 157, §2º, incisos II, IV e V e §2º-A, inciso I, do Código Penal, na forma do artigo 70 do Código Penal, à pena de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 80 dias dias-multa, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Expeça-se, com urgência, ALVARÁ DE SOLTURA em favor de Andrean Pereira, exceto se por al não dever permanecer preso.

Ante o montante da pena aplicada e a gravidade em concreto da conduta, o cumprimento da pena de Thiago e Romildo, dar-se-á em regime fechado, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal.

O montante da pena corporal desautoriza a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44, inciso I do CP), e, evidentemente, sursis, nos termos do artigo 77, caput do Código Penal.

Deve permanecer a custódia cautelar de Thiago e Romildo, pois não modificadas as situações que demandaram sua necessidade (CPP, art. 387, § 1.º). Recomendo os réus na prisão onde se encontram. Expeça-se a guia de execução provisória.

Saliento que a gravidade do delito perpetrado justifica, para garantia da ordem pública, a manutenção da segregação cautelar.

Ademais, no aspecto, como bem asseverado pelo Ministro Jorge Mussi, no julgamento do Habeas Corpus 68.455/DF não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a segregação preventiva, como ocorre in casu.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. 1. NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RESTRIÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. EXAME EXCEPCIONAL QUE VISA PRIVILEGIAR A AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSO LEGAL. 2. ROUBO MAJORADO TENTADO. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A SEGREGAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 3. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 4. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...]

2. No caso, constatado que o paciente respondeu preso a todo o processo, a exigência de fundamentação exaustiva e a possibilidade do recurso em liberdade devem ser avaliadas com excepcional prudência. Ora, se os elementos apontados no decreto construtivo foram suficientes para manter a medida excepcional em momento processual em que existia somente juízo de cognição provisória e sumária acerca da responsabilidade criminal do acusado, com a prolação do édito condenatório precedido de amplo contraditório, no qual as provas foram analisadas por órgão judiciário imparcial, é de todo incoerente reconhecer ao condenado o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado do processo quando inalterados os motivos ensejadores da medida. Noutras palavras, é incompatível com a realidade processual manter o acusado preso durante a instrução e, após a sua condenação, preservado o quadro fático-processual decorrente da custódia cautelar, assegurar-lhe a liberdade; afinal, assim como já assinalou o Supremo Tribunal Federal, trata-se de situação em que enfraquecida está a presunção de não culpabilidade, pois já emitido juízo de certeza acerca dos fatos, materialidade, autoria e culpabilidade, ainda que não definitivo.

3. Constatado que o pedido de alteração do regime prisional não foi analisado pelo Tribunal a quo no julgamento do writ originário, fica esta Corte impedida de examinar a questão, sob pena de incorrer em vedada supressão de instância. Ademais, o tema deve ser apreciado no recurso de apelação já interposto.

4. Habeas corpus não conhecido".

(STJ, HC 279.487/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 14/05/2014)

Deixo de fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração (inciso IV do art. 387, do Código de Processo Penal) pois a questão não foi debatida nos autos.

Carreio aos acusados o pagamento das custas, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, cuja exigibilidade, entretanto, resta suspensa por conta de litigar sob o pálio da Justiça Gratuita (CPC, art. 98, § 3º). Expeça-se certidão de honorários às defensoras dativas, no valor máximo da tabela oriunda do Convênio entre a OAB/DPE.

Transitada em julgado, determino as seguintes providências:

1) Em observância ao item 22, "d", do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD; 2) Lance-se o nome do condenado no rol de culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, II, do CPP, c/c art. 5º, LVII, da Constituição Federal; 3) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal; 4) Extraia-se a guia de execução definitiva conforme art. 105 da Lei de Execução Penal; 5) Comuniquem-se à vítima o conteúdo desta decisão, ex vi do art. 201, §2º do CPP.

Maracai, 06 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA